

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1395/2536

นาย เชิด แป้น เกตุ
นาง เลียบ อิน คง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

จำเลยฟ้องขอให้บังคับให้โจทก์รับเงินที่จำเลยกู้มาจำนวน 16,000 บาทคืน และ
ส่งมอบที่นาจำนวน 22 ไร่คืนแก่จำเลยเท่านั้นการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ส่ง
มอบหลักฐานเกี่ยวกับที่นาดังกล่าวคืนให้แก่จำเลยด้วยนั้น จึงเป็นการพิพากษาเกิน
คำขอของจำเลย

คดีสองสำนวนนี้ นายเชิด แป้นเกตุกับนางเลียบ อินคงต่างยื่นฟ้องซึ่งกันและ
กัน โดยสำนวนแรกมีนายเชิด แป้นเกตุเป็นโจทก์ นางเลียบ อินคง เป็นจำเลย ส่วน
สำนวนหลังเป็นทำนองกลับกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียก
โจทก์ในสำนวนแรก จำเลยในสำนวนหลังเป็นโจทก์ และจำเลยในสำนวนแรกโจทก์
ในสำนวนหลังเป็นจำเลย

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยได้มาทำหนังสือสัญญากู้ยืม
เงินโจทก์จำนวน 125,200 บาท ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้วปรากฏตามสำเนาหนังสือ
สัญญากู้ยืมท้ายฟ้อง จำเลยได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินตามใบไต่สวน เลขที่ 199
ตำบลบางเตยน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ 22 ไร่ ให้โจทก์ทำกินต่าง

ดอกเบี้ยย นับแต่จำเลยกู้เงินไปจำเลยไม่เคยนำเงินมาชำระแก่โจทก์ โจทก์ทวงถามหลายครั้งแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 125,200 บาทแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อประมาณปี 2505 จำเลยได้ไปกู้ยืมเงินโจทก์ 4,500 บาท และมอบที่นาเนื้อที่ 22 ไร่ อยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ให้โจทก์ครอบครองทำกินต่างดอกเบี้ยย มีนายโพธิ์ ศรีเพ็ชร เป็นผู้เขียนสัญญากู้ ต่อมาอีกประมาณ 7-8 ปี จำเลยได้กู้เงินโจทก์อีก 1,500 บาท โดยมีได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมกันไว้เป็นหลักฐาน เพียงแต่โจทก์ได้ให้จำเลยพิมพ์ลายนิ้วมือของจำเลยในฐานะผู้กู้ไว้ในแบบพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินที่ยังมิได้กรอกข้อความให้โจทก์ยึดถือไว้ ต่อมาจำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินที่กู้ยืมจากโจทก์ทั้งสิ้น 16,000 บาท ในปี 2531 จำเลยได้ไปติดต่อขอชำระหนี้ดังกล่าวเพื่อไถ่ถอนที่นาคืน แต่โจทก์จะให้ชำระหนี้ที่นางนงลักษณ์บุตรจำเลยเป็นหนี้โจทก์ด้วย จำเลยจึงไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอบ้านสร้างแต่ตกลงกันไม่ได้ จำเลยไม่เคยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 125,200 บาท ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลังจำเลยฟ้องและแก้ไขคำฟ้องทำนองเดียวกับคำให้การในสำนวนแรก ขอให้บังคับให้โจทก์รับเงินที่จำเลยกู้มาจำนวน 16,000 บาทคืนและให้โจทก์ส่งมอบที่นาจำนวน 22 ไร่ คืนให้แก่จำเลย

โจทก์ให้การทำนองเดียวกับฟ้องสำนวนแรก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 16,000 บาทและให้โจทก์ส่งมอบที่นาจำนวน 22 ไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ที่โจทก์ทำกินต่างดอกเบี้ยยให้จำเลยพร้อมทั้งหลักฐาน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในปี 2505 จำเลยได้ไปกู้เงินโจทก์ และมอบที่นาเนื้อที่ 22 ไร่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ให้โจทก์ใช้ทำกินต่างดอกเบี้ย และหลังจากนั้นจำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์เพิ่มหลายครั้ง ปัญหาตามฎีกาโจทก์มีว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์จำนวน 125,200 บาท หรือไม่ ... เห็นว่า ตามบันทึกการไต่ถามเอกลสารหมาย ล.1 ไม่มีการพูดถึงยอดหนี้ตามสัญญากู้เอกลสารหมาย จ.1 เลย นายสันติพยานจำเลยเองก็เบิกความยืนยันว่าโจทก์ไม่เคยอ้างว่าจำเลยเป็นหนี้อยู่ 125,200 บาท ตามสัญญากู้เอกลสารหมาย จ.1 เพราะถ้าหากอ้างถึงพยานจะต้องให้นำหลักฐานมาแสดงพฤติการณ์ที่จำเลยไปขอชำระหนี้และขอที่ดินคืน จำเลยก็ยืนยันว่าเป็นหนี้โจทก์อยู่เพียง 16,000 บาท หากจำเลยทำสัญญากู้เงินให้โจทก์ไปเป็นเงิน 125,200 บาท ตั้งแต่ปี 2525 จริงจำเลยคงไม่ไปขอไถ่ที่ดินคืนในหนี้จำนวน 16,000 บาทเป็นแน่ ตามสัญญากู้เอกลสารหมาย จ.1 ปรากฏสีหมึกยังสด คล้ายของใหม่ ทางโจทก์อ้างว่าทำสัญญามาแต่ปี 2525 ขัดกับสภาพสีหมึกที่ปรากฏในสัญญา ในสัญญามีนายบุญเรือง เอี่ยมละออ เป็นพยานรู้เห็นการกู้ยืมเงิน โจทก์ก็มิได้นำมาสืบ พฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่า มีการกรอกข้อความในแบบฟอร์มสัญญากู้เอกลสารหมาย จ.1 ซึ่งมีลายพิมพ์นิ้วมือจำเลยพิมพ์ไว้ในการกู้ยืมเงินโจทก์เพิ่มครั้งที่สอง โดยจำเลยมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยดังที่จำเลยต่อสู้ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่จำเลยฟ้องขอให้บังคับให้โจทก์รับเงินที่จำเลยกู้มาจำนวน 16,000 บาท คืนและส่งมอบที่นาจำนวน 22 ไร่ คืนแก่จำเลยเท่านั้น การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ส่งมอบหลักฐานเกี่ยวกับที่นาดัง

กล่าวคืนให้แก่จำเลยด้วย จึงเป็นการพิพาทษาเกินคำขอของจำเลย สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพาทษาแก้เป็นว่า โจทก์ไม่ต้องส่งมอบหลักฐานของที่ดินจำนวน22 ไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีให้แก่จำเลย นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพาทษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>